

징 계 요 구

1. 제 목 : 병가 사용 위반
2. 징계대상자 : 중앙보훈병원 보건직 5급 작업치료사 AA2
3. 징 계 종 류 : 전 책
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 '18. 8. 6. 중앙보훈병원에 보건직 5급으로 입사하였고 '18. 8. 6.부터 작업치료사로서 중앙보훈병원 ◆◆◆◆과에서 방문재활 업무를 담당하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제28조(병가)에 따르면 '직원이 전염병의 이환으로 인하여 그 직원의 출근이 타직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때, 기타 상병으로 근무수행이 곤란할 때에 직원이 출원하면 병가를 준다'고 되어 있고 '병가일수가 5일 이상인 경우에는 진단서를 첨부하여야 한다'고 되어 있으며, 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있습니다.

그러므로 직원이 병가 사유로 진단서를 첨부하여 신청할 경우에는 진단서에서 정하는 기간 등을 확인하여 허가하고 병가를 신청한 직원은 상사가 허가한 병가의 목적에 따라 충분한 가료, 휴식 등을 취하여 직장에 복귀하여 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

한편 징계대상자는 2019. 5. 2. 교통사고를 당하였고 '19. 5 .6. 출근하여 상급자(CC2 과장)와 사고 후유증으로 인한 병가 신청을 상의한 후 진단서를 근거로 병가기간을 결정하기로 함에 따라 “경추의 염좌 및 긴장, 요추의 염좌 및 긴장(2019.5.9., ◎◎한방병원)”의 사유에 의한 입원 진단서('19.5.9)를 발행받아 병원으로 보냈고 진단서를 확인한 상급자로부터 병가를 2주간('19.5.8~2.21., 근무일 10일) 허가하기로 통보받았습니다.

그런데 징계대상자는 입원 중인 '19. 5.14에 퇴원 후 병가 사유가 소멸되었음에도 불구하고 상급자 등에게 보고 및 허가받지 않고 병가기간인 '19. 5.16.부터 5.21.(근무일 4일)까지 5박 6일간 <<<<로 해외여행을 다녀왔습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 여행기간 동안 몸 상태는 계속 좋지 않았고 이미 구매했던 여행상품이 취소가 되지 않아 비용이 아까워서 여행을 강행할 수밖에 없었다고 변명하고 있으나 진단서에서처럼 교통사고로 인해 전신이 긴장된 상태로 적어도 2주간은 근무 수행이 곤란함에도 불구하고 한국에서 공항까지 자동차로 1시간, 항공편으로 여행지까지 약 5시간 정도가 소요되며 현지에서 스피드 보트로 약 10분간을 더 이동해야만 하는 여정을 소화하였다는 것은 교통사고 후 치료 등이 필요한 환자가 소화할 수 있는 여정이 아닌 것으로 볼 수 있어 정당성이 결여됩니다.

또한 병가 도중 해외여행을 가는 것이 병가 사유가 종료된다는 사실과 병원에 복귀한 후에도 해외여행 사실을 상급자에게 보고도 하지 않아 사후 정정할 기회를 잃고 말았습니다.

따라서 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제28조(병가)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019. 8. .

감 사 박 경 필